

1511268-06.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124704/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24819154 - 26º D.P.

SACOMA, 2124704 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JEFFERSON FARIAS DA SILVA e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511268-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511268-06.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124704/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24819154 - 26º D.P.

SACOMA, 2124704 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JEFFERSON FARIAS DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUCAS ALBERTO CERQUERA VASCONCELOS, porque teria cometido os crimes previstos no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal, em concurso material de infrações. Consta da exordial que, em 8 de maio de 2022, por volta da 0h30min, na Rua Kandinsky, nº 106, Sacomã, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de traficância e consumo de

terceiros, 85 porções de "maconha" e 66 porções de "crack". Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado teria oferecido vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a omitirem ato de ofício. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 96/98. A denúncia foi recebida (fls. 84/86), providência ratificada a fls. 112. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 107), ofertou defesa preliminar (fls. 110). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial militar Anicelso informou que o réu foi avistado em um ponto conhecido pelo comércio de drogas juntamente com outro homem. O acusado, tendo notado a presença policial, pôs-se a caminhar e jogou ao solo uma "pochete" onde, posteriormente, mais de cinquenta porções de "maconha" e "crack" ou cocaína foram apreendidas. O réu confessou na ocasião que estava comercializando entorpecentes. Disse que a testemunha Isaac contou-lhe que Lucas ofereceu-lhe dinheiro e que tal fato teria sido registrado pela câmera acoplada à sua farda. Interrogado em juízo, Lucas Alberto confessou integralmente os fatos. Disse que vendia entorpecentes no local dos fatos e por isso auferia, diariamente, cento e cinquenta reais. Esclareceu ter sido contratado por Wendel, vulgo "pinico" para ali operar. Afirmou que o tal homem trazia-lhe as drogas. Afirmou que no dia dos fatos possuía mais de cem porções de entorpecentes: "maconha", "crack", "bala", haxixe" e "maconha medicinal, de laboratório". Afirmou que de fato ofereceu mil e quinhentos reais que possuía para o policial militar Isaac. Relatou que a testemunha Anicelso pediu-lhe cocaína. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A menoridade e a confissão não servirão à atenuação das sanções em face do seu arbitramento no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de acusado que estava envolvido com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes, em larga escala. Como se sabe tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. Neste ponto, houve admissão do acusado, que afirmou que trabalhava contratado por Wendel ou "pinico", que levava as drogas e depois o remunerava. A quantidade de porções individuais de entorpecentes, cento e cinquenta e uma, era muito expressiva, fato indicativo, de forma inconteste, da confiança que gozava no crime organizado. A saúde pública sofreu alto risco em razão da quantidade de consumidores, mais de cento e cinquenta, que poderiam ser atingidos pela prática desenvolvida pelo réu. No que tange à corrupção ativa, com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A menoridade e a confissão não servirá à atenuação da pena em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Determino, nos termos do 69 do CP, a soma das sanções arbitradas. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP, com autorização do §3º, do mesmo preceito legal, em razão das consequências nefastas deste espécie de crimes, causa de corrupção da sociedade, especialmente atingindo jovens, que muitas vezes, consumidos pelas drogas, entregam-se ao cometimento de infrações patrimoniais, muitas com evento morte. Indefiro o direito de apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta

ação penal para o fim de CONDENAR LUCAS ALBERTO CERQUERA VASCONCELOS, qualificado nos autos, às penas de: I - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06; II - 2 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal, pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal. As penas devem ser somadas. O regime inicial de expiação da pena corporal é o FECHADO. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso, com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA